

NOTA TÉCNICA N. 66/2026

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Assunto: Ratificação, em âmbito nacional, da Nota Técnica n. 1/2025 elaborada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte (CLI/JFRN), referente ao **Tema 66**, que trata do “Enquadramento de candidatos pretos e pardos como cotistas nos concursos e seleções públicas”.

Referência: Nota Técnica n. 01/2025, do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte (Tema 66).

Relatores e Revisores: Caio Diniz Fonseca e Moniky Mayara Costa Fonseca Dantas

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Identificação do problema local

O Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte (CLI/JFRN) decidiu afetar para estudo o tema do “Enquadramento de candidatos pretos e pardos como cotistas nos concursos e seleções públicas” diante da identificação, pelos magistrados com competência cível, do crescente número de demandas judiciais sobre a matéria. A principal questão debatida nos processos diz respeito aos critérios adotados pelas Comissões de Heteroidentificação na definição dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), bem como na falta de fundamentação dos pareceres administrativos.

A temática é complexa por envolver uma análise que vai além do conhecimento jurídico tradicional, adentrando em aspectos antropológicos, sociais e raciais que nem sempre são de domínio dos julgadores. Além disso, há uma dificuldade em compreender a sistemática de funcionamento das Comissões de Heteroidentificação e os critérios empregados na análise fenotípica dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos e pardos).

Sob perspectiva mais ampla, observa-se que a controvérsia não se restringe ao âmbito da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Trata-se de questão que vem sendo reiteradamente submetida ao Poder Judiciário em diversas regiões do país, evidenciando padrão de judicialização associado à ausência de uniformidade procedimental, à diversidade de critérios adotados pelas instituições e, sobretudo, à insuficiência de fundamentação individualizada dos pareceres administrativos.

Esse cenário revela um duplo desafio institucional: de um lado, assegurar a efetividade das políticas públicas de ação afirmativa; de outro, garantir segurança jurídica, transparência e controle adequado dos atos administrativos praticados pelas Comissões de Heteroidentificação. A conjugação desses fatores evidencia a pertinência da nacionalização da matéria, de modo a promover alinhamento institucional mínimo e difusão de boas práticas já identificadas no plano local.

1.2 Referência ao trabalho original

A presente proposta de nacionalização fundamenta-se na Nota Técnica n. 1/2025 elaborada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, construída a partir de estudo empírico consistente, diálogo interinstitucional qualificado e ampla participação social, inclusive mediante realização de audiência pública.

O trabalho desenvolvido no âmbito do CLI/JFRN apresenta abordagem estruturada, contemplando levantamento de dados processuais, análise normativa, coleta de informações junto às instituições envolvidas, escuta de especialistas e sistematização de propostas concretas. Trata-se, portanto, de produção técnica amadurecida, apta a servir de referência para outras unidades da Justiça Federal.

A relevância do estudo reside não apenas na identificação do problema, mas também na construção de soluções práticas, com enfoque na padronização de procedimentos, no aprimoramento da fundamentação dos atos administrativos e na qualificação da atuação judicial em matéria sensível e multidisciplinar.

1.3 Justificativa para a nacionalização

A nacionalização da temática “Enquadramento de candidatos pretos e pardos como cotistas nos concursos e seleções públicas” mostra-se pertinente diante da constatação de que a judicialização relacionada às Comissões de Heteroidentificação constitui fenômeno disseminado, com causas estruturais comuns, como a ausência de critérios uniformes, a heterogeneidade de práticas institucionais e a deficiência na motivação dos pareceres.

A difusão de diretrizes nacionais mínimas não implica supressão da autonomia das instituições de ensino ou dos órgãos responsáveis pelos certames, mas busca assegurar maior coerência, previsibilidade e segurança jurídica, tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública e o Poder Judiciário.

Além disso, a proposta prestigia a experiência já consolidada no âmbito da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, evitando a fragmentação de soluções e promovendo o compartilhamento de conhecimento institucional já produzido.

A nacionalização, nesse contexto, cumpre função de racionalização do sistema de justiça, contribuindo para a redução da litigiosidade, o fortalecimento das políticas de ação afirmativa e o aprimoramento da prestação jurisdicional.

2 SÍNTESE DA NOTA TÉCNICA LOCAL

O Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte consignou, em sua Nota Técnica n. 1/2025, que o sistema de cotas étnico-raciais se configura como política pública essencial à promoção da inclusão social da população negra (pretos e pardos), voltada ao enfrentamento dos efeitos estruturais do racismo. Destacou-se que o objetivo central da política consiste em assegurar oportunidades àqueles indivíduos que, em razão de seus traços fenotípicos, são socialmente identificados como negros e, por isso, mais expostos a práticas discriminatórias.

Nesse contexto, o estudo enfatizou que o critério definidor para a incidência das ações afirmativas é o fenótipo, e não a ancestralidade, porquanto é a aparência - e não a origem genética – que atrai a discriminação social. O Centro local assinalou que tal compreensão

encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual a aferição do direito às vagas reservadas deve se basear no fenótipo, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade das políticas de cotas e à legitimidade dos mecanismos de heteroidentificação.

A Nota Técnica também registrou que, embora a autodeclaração constitua elemento central do modelo normativo, nos termos do Estatuto da Igualdade Racial e da legislação de regência, ela não possui caráter absoluto, sendo dotada de presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destacou-se a legitimidade da adoção de procedimentos complementares de heteroidentificação, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

No plano metodológico, o estudo foi estruturado a partir de levantamento empírico da judicialização, coleta de informações institucionais e realização de audiência pública, o que permitiu a construção de diagnóstico qualificado sobre a matéria. Identificou-se a existência de cerca de 60 demandas judiciais em dois anos, com concentração em face de instituições federais de ensino, evidenciando padrão relevante de litigiosidade.

A partir das informações coletadas, o Centro local verificou convergência entre as instituições quanto à adoção do critério fenotípico, à exigência de capacitação dos membros das comissões e à formalização das decisões. Não obstante, apontou a existência de assimetrias procedimentais relevantes, especialmente quanto à organização das comissões, aos fluxos decisórios e aos efeitos atribuídos ao indeferimento da autodeclaração, fatores que contribuem para a insegurança jurídica e para o incremento da judicialização.

Ademais, a situação analisada evidenciou riscos com potencial de replicação nacional, destacando-se, em especial, a deficiência na fundamentação dos pareceres administrativos, muitas vezes baseados em modelos genéricos e desprovidos de individualização. O Centro também identificou heterogeneidade institucional significativa, bem como a necessidade de abordagem sistêmica da matéria, que ultrapasse a análise casuística e considere o contexto mais amplo das políticas públicas de ação afirmativa.

No que se refere aos dados empíricos, a Nota Técnica reportou elevada taxa de convergência entre autodeclaração e validação pelas comissões, ao lado de um número

relativamente reduzido de demandas judiciais em comparação ao universo de candidatos, indicando que a judicialização se concentra em situações específicas de controvérsia interpretativa.

Por fim, o Centro de Inteligência local propôs diretrizes voltadas ao aperfeiçoamento do sistema, destacando a necessidade de decisões administrativas devidamente motivadas e individualizadas, com maior densidade argumentativa nos casos de indeferimento, a fim de viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Recomendou, ainda, a promoção de maior uniformidade procedimental entre as instituições, o fortalecimento da capacitação contínua dos membros das comissões e a intensificação do diálogo institucional entre os entes envolvidos, como estratégias essenciais à redução da litigiosidade e ao fortalecimento da segurança jurídica na implementação das políticas de ação afirmativa.

3 PROPOSIÇÕES NACIONAIS

À vista da relevância institucional da matéria e da recorrência de demandas judiciais envolvendo a temática do “Enquadramento de candidatos pretos e pardos como cotistas nos concursos e seleções públicas”, propõe-se a nacionalização da Nota Técnica n. 1/2025, elaborada no âmbito do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, reconhecendo-se o referido documento como referencial qualificado para orientação uniforme da atuação jurisdicional e administrativa em toda a Justiça Federal.

A medida se insere no modelo de difusão de boas práticas e consolidação de conhecimento institucional, permitindo que a experiência acumulada no plano local, construída a partir de levantamento empírico, diálogo interinstitucional e análise técnica aprofundada, seja projetada em dimensão nacional, com vistas à redução da litigiosidade, ao fortalecimento da segurança jurídica e à promoção de maior coerência decisória.

Nessa linha, propõe-se, em primeiro lugar, a formal ratificação da Nota Técnica n. 1/2025, com determinação de sua ampla divulgação a todos os Tribunais Regionais Federais e órgãos da Justiça Federal. A providência visa conferir capilaridade às diretrizes já consolidadas, possibilitando que os parâmetros identificados no âmbito da Seção Judiciária do

Rio Grande do Norte sirvam como referência para o enfrentamento uniforme da matéria em contextos semelhantes.

No plano material, propõe-se que haja a definição das diretrizes nacionais mínimas voltadas ao aprimoramento do tratamento da heteroidentificação, estruturadas a partir da experiência local e organizadas em eixos complementares, judicial, interinstitucional, preventivo e procedimental, com vistas à qualificação das decisões administrativas, ao fortalecimento do controle judicial e à redução de conflitos.

No que se refere ao eixo judicial, destaca-se a importância da criação de estruturas de apoio técnico especializado, da capacitação contínua de magistrados e servidores e da elaboração de instrumentos orientadores que promovam maior uniformidade e segurança na apreciação das demandas.

No âmbito interinstitucional, evidencia-se a necessidade de fortalecimento do diálogo entre as instituições envolvidas, com compartilhamento de experiências, construção de parâmetros comuns e uniformização de práticas formativas, de modo a reduzir assimetrias e aprimorar a atuação das Comissões de Heteroidentificação.

Sob a perspectiva preventiva, ressalta-se a relevância de ações voltadas à conscientização dos candidatos e à transparência dos procedimentos, com ampla divulgação de informações e desenvolvimento de iniciativas educativas que contribuam para reduzir equívocos e, conseqüentemente, a judicialização.

Por sua vez, no plano procedimental, mostra-se essencial o aprimoramento dos instrumentos utilizados pelas Comissões, especialmente quanto à padronização de formulários e à qualificação da fundamentação das decisões, garantindo maior clareza, individualização e consistência na análise dos casos concretos.

Por fim, a falta de mecanismos de integração informacional entre as instituições contribui para a fragmentação das decisões e para a ocorrência de discrepâncias avaliativas, inclusive em relação a um mesmo candidato submetido a diferentes certames. Nesse contexto, a criação de base nacional compartilhada apresenta-se como medida apta a promover maior coerência e estabilidade decisória.

Em síntese, as proposições nacionais são as seguintes:

a) A ratificação, em âmbito nacional, da Nota Técnica n. 1/2025, relativa ao Tema 66, que trata sobre “Enquadramento de candidatos pretos e pardos como cotistas nos concursos e seleções públicas”, com ampla divulgação de seus fundamentos e conclusões no âmbito da Justiça Federal;

b) No âmbito do Poder Judiciário:

i) Criação de um Núcleo de Apoio para demandas relacionadas à heteroidentificação, composto por especialistas independentes, para atuar como órgão auxiliar técnico nos casos judicializados;

ii) Instituição de Grupo de Trabalho, no âmbito do Centro de Inteligência, com a finalidade de analisar a viabilidade técnica e jurídica da criação de banco de dados nacional destinado ao registro sistematizado das avaliações realizadas pelas Comissões de Heteroidentificação em concursos públicos e processos seletivos de instituições federais e estaduais, bem como de propor sua modelagem, incluindo parâmetros de estruturação, governança, acesso e proteção de dados, de modo a viabilizar, se for o caso, o desenvolvimento de ferramenta voltada à transparência, consulta e subsídio à uniformização decisória;

iii) Encaminhamento da matéria à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), para fins de desenvolvimento de conteúdos formativos sobre racismo e igualdade racial voltados a magistrados e servidores;

iv) Desenvolvimento de manual de boas práticas para orientar a análise judicial dos casos envolvendo questionamentos sobre heteroidentificação;

c) No âmbito interinstitucional:

i) Criação de Fórum Permanente das Comissões de Heteroidentificação, destinado ao compartilhamento de experiências e à padronização de procedimentos, com participação do Judiciário, instituições de ensino e demais entes públicos envolvidos;

ii) Elaboração de matriz comum de elementos fenotípicos a ser utilizada como referência pelas Comissões em âmbito nacional;

iii) Estabelecimento de programa unificado de formação para membros das Comissões de Heteroidentificação;

d) No âmbito preventivo:

i) Desenvolvimento, pelas instituições, de materiais educativos sobre o processo de heteroidentificação, com ampla divulgação prévia aos certames;

ii) Realização de projetos de extensão, especialmente nas instituições de ensino superior, voltados à temática da autodeclaração e da heteroidentificação junto ao ensino fundamental e médio;

e) No âmbito procedimental:

i) Padronização, a partir de debate no âmbito do Fórum Permanente, dos formulários utilizados pelas Comissões de Heteroidentificação, com a previsão de campos estruturados destinados à análise da fenotipia, de modo a assegurar maior uniformidade, transparência e consistência nos procedimentos, bem como a rastreabilidade das decisões administrativas;

ii) Estabelecimento de diretrizes mínimas e parâmetros objetivos para a fundamentação das decisões das comissões, com exigência de motivação clara, individualizada e suficiente, contemplando a descrição dos elementos fenotípicos considerados no caso concreto, a fim de viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de fornecer à Advocacia Pública subsídios qualificados para a defesa do ente público e contribuir para o adequado controle jurisdicional, mediante disponibilização de elementos probatórios mais robustos ao Poder Judiciário.



Rua Dr. Lauro Pinto, 245 - Lagoa Nova - Natal/RN CEP: 59064-250
Central Telefônica: (84) 4005-7400 / FAX: (84) 3231-9230

Justiça Federal da 5ª Região - JFRN

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte

NOTA TÉCNICA N001/2025

TEMA Nº 66 - ENQUADRAMENTO DE CANDIDATOS PRETOS E PARDOS COMO COTISTAS NOS CONCURSOS E SELEÇÕES PÚBLICAS

RELATOR(ES): CAIO DINIZ FONSECA, MONIKY MAYARA COSTA FONSÊCA DANTAS

ODS AGENDA 2030 relacionado: 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES – Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países. / **16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES** – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis.

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA AFETAÇÃO

O Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (CLI/JFRN) decidiu afetar para estudo o tema do enquadramento de candidatos como negros e pardos nos concursos e seleções públicas diante da identificação, pelos magistrados com competência cível, do crescente número de demandas judiciais sobre a matéria. A principal questão debatida nos processos diz respeito aos critérios adotados pelas Comissões de Heteroidentificação na definição dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), bem como na falta de fundamentação dos pareceres administrativos.

A temática é complexa por envolver uma análise que vai além do conhecimento jurídico tradicional, adentrando em aspectos antropológicos, sociais e raciais que nem sempre são de domínio dos julgadores. Além

disso, há uma dificuldade em compreender a sistemática de funcionamento das Comissões de Heteroidentificação e os critérios empregados na análise fenotípica dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos/pardos).

2 - LEVANTAMENTO INICIAL E IDENTIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

Como ponto de partida do estudo, foi realizado um levantamento detalhado nos sistemas processuais da Justiça Federal do Rio Grande do Norte para identificar o cenário da judicialização em torno do tema. A pesquisa, realizada em abril de 2024, revelou a existência de aproximadamente 60 processos judiciais nos últimos dois anos versando sobre a temática, identificando que as instituições mais demandadas são, em ordem decrescente: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), seguida pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); a União; e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

3 - PRIMEIRA REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Diante desse cenário, promoveu-se uma primeira reunião com representantes das instituições de ensino, realizada na sede da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, no dia 19 de abril de 2024, quando foi possível entender melhor o funcionamento das Comissões de Heteroidentificação criadas no âmbito das instituições federais.

Ao final da reunião, visando melhor instruir o estudo, os relatores solicitaram às três principais instituições de ensino (UFRN, IFRN e UFERSA) o fornecimento de diversas informações, incluindo: os modelos de formulários utilizados pelas Bancas de Heteroidentificação, os editais de chamamento para composição das comissões, os programas de certificação dos membros, dados estatísticos sobre candidatos inscritos e autodeclarados nos últimos dois anos, bem como os números de avaliações realizadas pelas Comissões com os respectivos percentuais de

deferimento e indeferimento.

4 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS INSTITUIÇÕES

4.1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

A UFRN prestou informações através da Pró-Reitoria de Graduação (Ofício nº 25/2024 – PROGRAD), apresentando, em apertada síntese, os seguintes fatos e dados:

I – Sobre o procedimento de heteroidentificação:

- i) As Bancas de Heteroidentificação realizam o procedimento de heteroidentificação observando as características fenotípicas dos candidatos, conforme disciplinado na Resolução Conjunta nº 005/2023 - CONSEPE/CONSAD, de 14/03/2023;
- ii) Para o registro dessa avaliação, não é utilizado um modelo de formulário fechado a ser preenchido, sendo a decisão emitida em Parecer, que segue uma sugestão de modelo de texto, de acordo com a decisão a ser proferida;
- iii) Para os casos de indeferimento, há uma sugestão de modelo de texto, o qual possui uma parte a ser preenchida para cada candidato(a) com os critérios fenotípicos específicos que não atendem ao conjunto de traços característicos presentes na diversidade fenotípica da população negra (preta ou parda) brasileira.

II - Sobre a Comissão de Heteroidentificação:

- i) As chamadas públicas internas destinadas a formar Comissão de Verificação Étnico-Racial para atuar nos procedimentos de heteroidentificação na UFRN foram realizadas por meio de editais;
- ii) De acordo com o Art. 6º, §4º da Resolução Conjunta nº 005/2023 - CONSEPE/CONSAD, de 14 /03/2023: *“os membros da Comissão participarão, obrigatoriamente, de capacitações sobre estudos étnico-raciais, procedimentos de heteroidentificação e temas afins.”*
- iii) A UFRN ofertou os seguintes cursos de capacitação: a) no período de março a abril de 2021, “Formação inicial para Comissão de Verificação Étnico-Racial da UFRN”, com carga horária de 38h (trinta

e oito horas); b) no período de fevereiro a março de 2022, “Formação para Comissão de Verificação Étnico-Racial da UFRN”, com carga horária de 40h (quarenta horas); em julho de 2023, “Curso de atualização”, com carga horária de 12h (doze horas);

iv) Seguindo o fluxo de atualizações periódicas, está prevista a realização de um curso de capacitação de setembro a novembro deste ano, com 40h (quarenta horas) de duração;

v) Atualmente, a Comissão de Verificação Étnico-Racial da UFRN conta com 44 membros divididos em docentes, técnicos-administrativos e discentes, nomeados pela Portaria nº 1583/2023 - REITORIA, de 04/09/2023.

A UFRN também apresentou as seguintes informações: no SISU 2023, do total de 31.596 inscritos, 15.941 se autodeclararam pardos ou pretos. Já no SISU 2024, foram 18.664 autodeclarados pardos/pretos de um universo de 35.469 inscritos. O percentual de aprovação nas bancas de heteroidentificação foi de 93,75% em 2023 e 90,31% em 2024, demonstrando um alto índice de convergência entre as autodeclarações e as análises das bancas.

Os Editais de chamamento lançados pela UFRN estabelecem, outrossim, que *“A Comissão de Verificação Étnico-Racial deverá ser constituída prioritariamente por pessoas ligadas aos movimentos de promoção da igualdade racial ou que atuam com esse tema no ensino, pesquisa ou extensão, vinculadas à UFRN”*. Além disso, *“Deverá ser atendido o critério da diversidade na composição da Comissão, sendo seus membros prioritariamente distribuídos por gênero, marcador étnico-racial, naturalidade e natureza do vínculo institucional com a UFRN.”*.

A Resolução Conjunta nº 005/2023 - CONSEPE/CONSAD, de 14/03/2023, por sua vez, traz outros dados relevantes que merecem ser enfatizados nesse estudo:

- i) De acordo com o Capítulo III da Resolução (arts. 7º e seguintes), as Bancas de Heteroidentificação da UFRN são compostas por no mínimo 3 (três) membros da Comissão de Verificação Étnico-Racial;
- ii) Nos casos de concursos as bancas de heteroidentificação serão,

obrigatoriamente, compostas por cinco membros, conforme legislação vigente (art. 8º);

iii) O candidato será considerado inapto a ocupar a vaga reservada às pessoas negras por deliberação da maioria dos seus membros da Banca de Heteroidentificação, em decisão motivada (art. 10, § 1º)

iv) Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do processo seletivo para ingresso na UFRN (art. 10, § 2º);

v) Os procedimentos de heteroidentificação serão gravados em áudio e vídeo (art. 11, § 1º);

vi) É cabível um único recurso do Parecer emitido pela Banca de Heteroidentificação, sendo o recurso analisado por uma Banca Recursal, composta por no mínimo 3 (três) membros da Comissão de Verificação Étnico-Racial diferentes daqueles que participaram da primeira Banca de Heteroidentificação (arts. 12 e 13)

4.2 Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

A UFERSA prestou informações através do Ofício nº 52/2024 – ASESP, da lavra do Pró-Reitor Adjunto, passando-se a destacar os principais fatos e dados trazidos pela instituição.

De acordo com a Resolução nº 31, de 27 de abril de 2022, do Conselho Universitário da UFERSA, que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Heteroidentificação Étnico-Racial da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, *“A Comissão será composta, preferencialmente, por servidores públicos e estudantes da Ufersa, bem como por membros da sociedade civil representantes dos movimentos negro, quilombola e indígena, que tenham formação sobre a temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo com base no que determina o Estatuto da Igualdade Racial.”* (art. 4º).

A composição da Comissão de Heteroidentificação deverá atender ao critério da diversidade étnico-racial, garantindo-se que seus membros sejam distribuídos respeitando-se a condição de gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, sendo 5 (cinco) integrantes titulares e 5 (cinco) suplentes, enquanto a Banca Recursal será composta por 3 (três)

integrantes titulares e 3 (três) suplentes, sendo necessariamente distintos dos que compuseram a primeira banca.

As Bancas de Heteroidentificação e Recursais utilizarão exclusivamente o critério fenotípico (características físicas visíveis) para aferição da condição declarada pelo candidato no certame. Em hipótese alguma, a ancestralidade será elemento levado em consideração neste tipo de procedimento (art. 19), não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos e tampouco o fator genotípico do candidato ou fenotípico dos parentes ascendentes e/ou descendentes.

Para avaliação dos(as) candidatos(as) inscritos no sistema de cotas da UFRSA, realizam-se entrevistas, que são gravadas e, nelas, realizadas sempre as mesmas perguntas a todos os candidatos. As perguntas são: 1. Por que se autodeclara preto/pardo ou indígena? 2. Já foi contemplado alguma vez com alguma política de cotas? 3. Alguma vez já passou por algum constrangimento ou situação de cunho racista por causa das suas características?

A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo (características físicas visíveis), motivada no parecer da Banca de Heteroidentificação. (art. 16, § 2º, da Resolução).

Serão eliminados do certame os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé (art. 22).

No normativo está igualmente prevista a atuação formativa e preventiva da Comissão (art. 5º e seguintes), inclusive mediante promoção de eventos, palestras, formações, workshop e campanhas publicitárias voltadas à promoção da política de ações afirmativas étnico-raciais.

4.3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN

A base normativa do procedimento de heteroidentificação adotado do IFRN está no Regulamento das Ações de Heteroidentificação, o qual prevê como condição para integrar a Comissão o conhecimento da temática de relações étnico-raciais, através da apresentação de declaração de órgãos ou de próprio punho sobre leituras, certificação de participação em eventos ou atuação em programas ou projetos que visem à promoção da igualdade racial e o combate ao racismo.

É interessante notar que, no âmbito do IFRN, há a coexistência de três comissões, quais sejam: i) Comissão Institucional de Heteroidentificação, um órgão permanente vinculado à Reitoria do IFRN; ii) Comissão Local de Heteroidentificação, vinculada à Direção-Geral do *campus*; e iii) Comissão Recursal, subordinada à Comissão Institucional de Heteroidentificação.

Há também a previsão de que seja ofertado em caráter obrigatório um programa de formação sobre a temática, com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas, sendo este de participação obrigatória para investidura como representante da Comissão. Igualmente é prevista a obrigatoriedade de que todos os representantes das comissões acima detalhadas passem por programa de formação permanente e continuada acerca da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo.

Além disso, preconiza-se o fomento à participação dos membros em ações formativas continuadas.

De forma expressa, o Regimento prevê (art. 21) que, em atenção ao Parecer nº 14/2021/DECOR/CGU/AGU, no caso de processo seletivo discente organizado e executado pelo IFRN ou por empresa contratada para tal fim, não sendo deferida a autodeclaração do(a) candidato(a), este perderá o direito à concorrência para as vagas reservadas, contudo, permanecerá concorrendo nas demais listas as quais faz jus. No caso de processo seletivo discente organizado e executado por instituição diversa do IFRN, o qual seus resultados são utilizados para ingresso na instituição (como por exemplo o SISU), não sendo deferida a sua autodeclaração, o(a) candidato(a) será eliminado e perderá o direito à matrícula.

Tratando-se de processo seletivo ou concurso público para ingresso de

servidores, o(a) candidato(a) perderá o direito à concorrência para as vagas reservadas a negros(as), contudo, permanecerá concorrendo nas demais listas as quais faz jus. Porém, sendo identificada má-fé ou tentativa de fraude, seja em seleção discente ou de servidores, haverá exclusão automática do certamente, garantida a ampla defesa.

Todos(as) os candidatos(as) analisados presencialmente serão fotografados(as) e todo o procedimento de aferição deverá ser filmado e sua gravação e fotografia serão utilizados na análise de eventuais recursos (art. 22).

Importante destacar, ainda, que: i) entre os cursos técnicos de nível médio, cursos de graduação e cursos de pós-graduação que possuem reserva de vagas para candidatos negros (pretos ou pardos) o IFRN teve um número total de inscritos em seus processos seletivos (a partir de 2023.1) de 65.457 candidatos. Desse total de inscritos, 20.594 se autodeclararam pretos ou pardos; ii) Desde o semestre letivo 2023.1, o número de aferições realizadas pelas comissões de heteroidentificação foi de 10.216. Dessas aferições, foram deferidos pelas comissões 4.763 candidatos, sendo que, dentre os 5.453 indeferimentos, 4.094 foram por não comparecimento presencial à comissão ou, conforme o caso, pelo não envio do vídeo exigido pelo edital para aferição.

5 - REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Após a análise das informações prestadas pelas instituições, deliberou-se pela realização de uma audiência pública, com o objetivo de ampliar a instrução do tema mediante a participação ativa não apenas dos atores diretamente envolvidos nos processos judiciais, mas também de outros segmentos da sociedade interessados na temática. A audiência ocorreu no dia 14 de junho de 2024, no auditório da Justiça Federal em Natal/RN.

O evento contou com a participação de diversos atores: além das instituições de ensino já envolvidas no processo, estiveram presentes representantes do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, da Procuradoria Federal, da OAB/RN, de movimentos sociais

ligados à causa negra e especialistas acadêmicos. A pluralidade de participantes permitiu uma rica discussão sobre o tema, com diferentes perspectivas e contribuições.

Durante a audiência pública, foram debatidos aspectos cruciais do processo administrativo de heteroidentificação, os critérios adotados pelas Comissões e as principais dificuldades enfrentadas tanto pelas instituições quanto pelos candidatos. Discutiu-se, especialmente, o padrão genérico de fundamentação de alguns pareceres administrativos, dificultando tanto a compreensão pelo candidato dos motivos de sua reprovação, quanto a própria análise judicial em caso de questionamento.

6 - PROPOSTAS E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Após a audiência pública, foi aberto prazo para que as instituições e demais interessados apresentassem propostas e sugestões para o aprimoramento dos procedimentos de heteroidentificação. As contribuições recebidas foram substanciais e complementares entre si.

A UFRN apresentou um conjunto de propostas focado na padronização e no aperfeiçoamento dos procedimentos, incluindo a elaboração de uma listagem comum com elementos fenotípicos da negritude que pudesse ser utilizada por todas as comissões. Enfatizou a importância da garantia de privacidade das avaliações e de pareceres mais fundamentados. No campo preventivo e educativo, propôs o desenvolvimento de projetos de extensão sobre autodeclaração e heteroidentificação, além da realização de cursos de atualização e formação continuada para os membros das comissões.

O Coletivo Enegrecer RN, representando o movimento negro, trouxe importantes contribuições institucionais, como a sugestão de criação de uma Comissão de Heteroidentificação específica da Justiça Federal no RN para auxiliar nos casos judicializados, bem como a constituição de um Fórum permanente das Comissões de Heteroidentificação do Estado do Rio Grande do Norte. Propôs ainda a realização de curso sobre Racismo e Luta por Igualdade Racial voltado especificamente para magistrados e a

criação de um Núcleo de Assuntos Antirracistas no âmbito do Judiciário.

O IFRN, por sua vez, apresentou uma proposta bastante estruturada, sugerindo um processo formativo de 60 horas para os membros das Comissões, com parte presencial e parte à distância. Enfatizou a importância do diálogo inter-regional sobre identificação étnico-racial e o desenvolvimento de ferramentas educativas e indicadores próprios. Propôs ainda a elaboração de protocolos antirracistas em diferentes níveis e a criação de um observatório para monitoramento das ações afirmativas.

7 - CONCLUSÕES LEVANTADAS

A análise das informações colhidas durante o estudo revela alguns pontos cruciais que merecem destaque para a adequada compreensão e tratamento da matéria.

7.1 Aspectos Estruturais das Comissões de Heteroidentificação

As três principais instituições de ensino do Estado (UFRN, UFRSA e IFRN) possuem regulamentação própria sobre o tema, com procedimentos definidos e padronizados. Destacam-se como elementos comuns: a) A exigência de diversidade na composição das comissões, tanto em termos de gênero quanto de marcador étnico-racial; b) A participação preferencial de pessoas ligadas aos movimentos de promoção da igualdade racial ou que atuam com esse tema no ensino, pesquisa ou extensão; c) A necessidade de capacitação prévia dos membros das comissões, seguida de atualização periódica; d) A existência de bancas recursais compostas por membros distintos da Comissão de Heteroidentificação; e) A gravação em áudio e vídeo dos procedimentos de heteroidentificação, garantindo maior transparência e possibilidade de revisão.

7.2 Critérios de Análise e Fundamentação

Um ponto sensível identificado refere-se à necessidade de fundamentação adequada das decisões das Comissões, especialmente nos casos de rejeição da autodeclaração do candidato. Observou-se que: a) A análise deve se basear exclusivamente em critérios fenotípicos, sendo vedada a

consideração de elementos genealógicos ou documentais; b) Há necessidade de padronização dos elementos fenotípicos considerados característicos da população negra brasileira; c) As decisões precisam ser individualizadas e específicas para cada candidato, evitando-se fundamentações genéricas.

7.3 Dados Estatísticos Relevantes

Os números apresentados pelas instituições revelam aspectos importantes: a) Alto índice de convergência entre autodeclarações e análises das bancas (exemplo: UFRN com 93,75% de aprovação em 2023 e 90,31% em 2024); b) Volume significativo de candidatos que se autodeclaram negros (exemplo: IFRN com 20.594 autodeclarações em um universo de 65.457 inscritos); c) Número relativamente baixo de judicialização em comparação ao universo de candidatos não aprovados pelas bancas.

8. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL DA POLÍTICA DE COTAS

O sistema de cotas étnico-racial visa promover a inclusão social das pessoas negras (pretas e pardas), combatendo-se com tais políticas públicas os efeitos estigmatizadores do preconceito racial. O objetivo da política pública consiste, portanto, em selecionar o candidato que apresente traços fisionômicos historicamente passíveis de discriminação social/racial e ordinariamente atribuídos a pretos e pardos.

Consequentemente, é o fenótipo – e não a ancestralidade – o critério definidor para as ações afirmativas da política de cotas. É a aparência do indivíduo que atrai para si atitudes sociais discriminatórias, o que resulta que a avaliação das suas características físicas é o critério mais adequado para autorizar a concorrência às vagas reservadas.

Nessa linha de raciocínio, o STJ definiu que o critério para confirmação do direito à concorrência pelo sistema de cotas raciais deve basear-se no fenótipo e não no genótipo. Precedentes (AgInt no RMS n. 61.406/MS,

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) e (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

A utilização das características fenotípicas dos candidatos como critério para identificar o público-alvo das políticas afirmativas também está em conformidade com o Precedente vinculativo da ADPF 186 e ADC 41, reconhecendo que, no cotidiano da sociedade brasileira, o racismo e a discriminação contra a população negra são baseados em suas características fenotípicas, perquirindo-se se essas pessoas são socialmente percebidas como negras (pretas ou pardas) e, portanto, suscetíveis ao racismo.

Nesse contexto, como a análise parte do fenótipo e não do genótipo do grupo racial, a incursão na ancestralidade negra da família, a fim de definir a identidade étnica do candidato, não é suficiente para garantir a disputa na vaga de cotista. De fato, ancestralidade e consanguinidade não são critérios previstos na lei para enquadramento como candidato cotista.

Considerando que o critério legal é o fenotípico, é necessário definir os critérios de aferição da negritude.

O desafio enfrentado pelas Comissões de Heteroidentificação e pelo próprio Judiciário consiste principalmente em identificar se uma pessoa pertence ou não a um grupo racial contemplado pela ação afirmativa, essencialmente nos casos de divergência com a autodeclaração do candidato.

Como saber quem é negro (pardo/preto) e o que fazer quando a autopercepção do indivíduo quanto ao pertencimento ao grupo diverge da heteroavaliação da Comissão?

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) define que população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas (art. 1º, Parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/10).

A Lei nº 12.711/2012 (art. 1º, § 1º, e 3º), que dispõe sobre o ingresso nas

Universidades Federais e nas Instituições Federais de Ensino Técnico de Nível Médio, estabelece, por sua vez, que as vagas serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por seu turno, a Lei nº 12.990/2014 prevê cota de 20% (vinte por cento) das vagas em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União (art. 1º), para os que se declararem negros (pretos ou pardos) no ato da inscrição no concurso público, validando a autodeclaração: *“Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”* (art. 2º).

É importante destacar, todavia, que a autodeclaração não é prova irrefutável da negritude do candidato e nem consiste no único critério a ser avaliado pela Comissão de heteroidentificação, especialmente diante da existência de fundadas razões que evidenciem o contrário.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 186/DF e na ADC nº 41/DF, declarou a constitucionalidade da política de ação afirmativa mediante cotas com base em critério étnico-racial, bem como da legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a Dignidade da Pessoa Humana e garantidos o Contraditório e a Ampla Defesa.

Isso porque o autoreconhecimento possui presunção relativa de veracidade, que pode ou não ser validado por um procedimento posterior de controle por terceiros. Admite-se, portanto, a instituição de mecanismos de aferição da autodeclaração, a autorizar o afastamento de candidato que

venha a firmar declaração inexata sobre sua cor/raça, conscientemente ou não.

Nesse sentido, o art. 9º, da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, regulamentou o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros para preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, afastando-se o argumento de que a autodeclaração é suficiente para que o candidato seja beneficiado pela política de cotas.

O controle posterior da autodeclaração é necessário, e a atuação das Comissões legítima, caso observados os critérios previamente definidos pela lei.

Além disso, a atuação da Comissão deve se dar na chamada zona de certeza negativa, em que se tem plena segurança de que o candidato não se enquadra como negro. Caso a situação se situe no plano da denominada zona cinzenta (ou de dúvida), impõe-se prestigiar-se a autopercepção do candidato, o que inclusive vem sendo observado pelas Bancas de Heteroidentificação, conforme informações prestadas.

9. SOBERANIA DA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE SUAS DECISÕES.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela Comissão de Heteroidentificação na aferição fenotípica dos candidatos, o que conta com margem aceitável de discricionariedade. Logo, cabe ao Poder Judiciário apenas ingressar no mérito administrativo quando constatada evidente e manifesta ilegalidade, em situações de evidente abuso ou desvio.

A decisão sem fundamentação ou com motivação deficiente é uma das hipóteses que autoriza a incursão no mérito administrativo, além de ser, como já falado, a principal causa de pedir nas demandas judiciais que questionam o procedimento da Comissão de Heteroidentificação.

A decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação deve ser, portanto, necessariamente motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos de embasamento (art. 50 da Lei 9.784/1999), o que é igualmente previsto na Portaria Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas nº 04/2018 (art. 12).

A ausência de motivação adequada em ato administrativo de heteroidentificação racial justifica a intervenção judicial, pois a avaliação fenotípica deve ser motivada expressamente, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. A mera afirmação de que o candidato não tem o fenótipo e que, portanto, não é preto ou pardo, não satisfaz o imperativo da motivação.

Da mesma forma, a indicação de que o candidato não é pessoa preta ou parda nos termos da Lei nº. 12.990/2014 e que não apresenta os critérios fenotípicos característicos (cor de pele e lábios, boca, nariz, cabelo), sem nenhuma individualização do caso concreto, também não cumpre com o dever de motivação suficiente.

O detalhamento da análise fenotípica é necessário para que o candidato possa exercer adequadamente o direito ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, Constituição Federal), especialmente nos casos em que o parecer da Comissão de Heteroidentificação é desfavorável, impondo-se um esforço argumentativo maior pela Banca.

Por fim, quanto à eliminação do candidato quando não se confirma a sua autodeclaração racial, ainda que tenha obtido nota suficiente para figurar na ampla concorrência, compreende-se que a sua eliminação do certame pode estar assumindo caráter punitivo e aumentando a judicialização por candidatos que, de fato, se reconhecem como pessoas negras (pretas ou pardas), não atuando com o escopo de burlar a política de cotas.

O alijamento do certame de candidato que não poderia concorrer nas vagas reservadas parece presumir a má-fé e ignorar a percepção racial do candidato que se autodeclara negro (preto/pardo), gerando eliminação da ampla concorrência da seleção pública. Logo, entende-se que a falta de

validação do autoreconhecimento, sem prova suficiente de fraude ou má-fé, é aspecto que deve ser ponderado nos editais de concurso para analisar possível permanência nas vagas não destinadas às cotas, merecendo destaque a falta de uniformidade de tratamento entre as instituições ouvidas, nesse aspecto.

9. ENCAMINHAMENTOS

Diante do cenário analisado, o Centro de Inteligência propõe os seguintes encaminhamentos, visando reduzir a judicialização da matéria, garantir maior segurança jurídica tanto para as instituições quanto para os candidatos, e melhor subsidiar a análise judicial das demandas que são submetidas aos magistrados e magistradas da Justiça Federal do Rio Grande do Norte:

9.1 No âmbito do Poder Judiciário

1. Estabelecimento de um Núcleo de Apoio para demandas relacionadas à heteroidentificação, composta por especialistas independentes, para atuar como órgão auxiliar técnico nos casos judicializados;
2. Estímulo à promoção, pela ESMAFE/RN e pelo Núcleo de Treinamento da JFRN, de curso específico sobre as temáticas do Racismo e da Luta por Igualdade Racial para magistrados e servidores;
3. Desenvolvimento de um manual de boas práticas para orientar a análise judicial dos casos envolvendo questionamentos sobre heteroidentificação;

9.2 No âmbito Interinstitucional

1. Criação de um Fórum Permanente das Comissões de Heteroidentificação do Rio Grande do Norte, para compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos;
2. Elaboração de uma matriz comum de elementos fenotípicos a ser utilizada como referência por todas as comissões do estado;

3. Estabelecimento de um programa unificado de formação para membros das Comissões de Heteroidentificação;

9.3 No âmbito Preventivo

1. Desenvolvimento, pelas instituições, de materiais educativos sobre o processo de heteroidentificação, a serem amplamente divulgados antes dos certames;
2. Realização de projetos de extensão sobre autodeclaração e heteroidentificação nas instituições de ensino;

9.4 No âmbito Procedimental

1. Padronização, a partir do amplo debate perante o Fórum Permanente, dos formulários utilizados pelas Comissões de Heteroidentificação, com campos específicos para análise individualizada dos elementos fenotípicos, garantindo-se maior uniformidade no procedimento;
2. Estabelecimento de diretrizes mínimas para a fundamentação das decisões das comissões, fornecendo à Procuradoria informações detalhadas sobre a atuação da Comissão para subsidiar a defesa do ente público e contribuir com o julgamento pelo Poder Judiciário, conferindo mais e melhores elementos de prova.



Nota técnica gerada e aprovada pelo sistema Centro de Inteligência. A autenticidade deste documento pode ser verificada com o código **KSIHNZk=** no seguinte endereço eletrônico:

<https://centrodeinteligencia.jfrn.jus.br/jfrn/#/notas-tecnicas/p/verificacao?numero=N001/2025>.
